

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

ז:

הכ"י גרסי' בתוספתא מימינו לַמּוֹרָח הדרך. ולא גרסי' וימינו דכיון שהולך מעכו לכיז לעולם ימינו הוי למורח הדרך ומיהו י"ל דפעמים הדרך מתעקס ואין ימינו למורח: **וְיִהְיֶה תנא סימנא הכי**. פי' בקונטרס ומי חשיבא חדא רצועה לאתנומי צה

סימנא וקשה וכי אין לתנא לציין גבולי ארץ ישראל^א ועוד מאי ראיה מייתי מרב פפא דאמר למורחה של מסילה התס^ב יהיז קרא סימנא לשילה אנה היא על ידי מסילה ומפרש רבינו שמואל^ג דלאו אשינויא פריך אלא אצרייתא דקתני למורח הדרך ולמענצ הדרך וכי דבר מועט כמו דרך שיך למימר צו מורחו או מערבוי' דהוה ליה למימר מימינו למורח סתם^ד ומייתי מדרצ פפא דאמר למורחה של מסילה דמוכיר מורח^ה אמסילה: **הא רבי יהודה** הוה ארבע רבנן. אע"ג דרקעית המס היא כארץ ישראל גרע הכא ממוצעת דלעיל ואס תאמר ומה ענין גט אצל מעשר אטו המציא גט צעלייה בארץ ישראל ישכז כמציא בחוזה לארץ משום דעפר הבא שס מחוזה לארץ פטור ממעשר ואומר ר"י דלא דמי דעלייה דרקע שמתחיה צר זריעה היא ורואי להתחייב צמעשר ושביעית מה שאין כן בספינה:

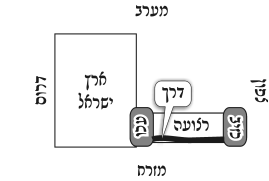
אמר ר' יהודה אימתי. משמע דאימתי דר' יהודה צא לחלוק ואס תאמר צפרק חלוץ (עירובין דף פא:.) וצוה צורר (סנהדרין דף כד:) אמר ר' יהושע בן לוי כל מקום שאמר ר' יהודה אימתי וצמה אינו אלא לפרש ר' יוחנן אמר אימתי לפרש וצמה לחלוק אלמא לכ"ע אימתי לפרש וי"ל דר' ירמיה דהכא סבר כרמי צר חמא דאית ליה צפרק זה צורר (שם דף כה.) דלפי' אימתי לחלוק ולפי זה לא גרסי' צמעשתין אמר ר'

יוחנן עיץ נקוב המונח על גבי יתדות באנו למחלוקת ר"י ורבנן כמו שכתוב במקאם ספרים דר' יוחנן אית ליה אימתי לפרש אלא אמר רב הונא ואית דגרסי ר' זירא כדאיתא ברוב ספרים ועוד וי"ל דנראה כספרים דגרסי בס"פ חלוץ (עירובין ד' פא:) כל מקום שאמר רבי יהודה צמעשתנו אימתי וצמה כו' דדוקא צמענה אימתי לפרש אצל צצרייתא לא ותרי תנאי אצליא דר' יהודה והכא צרייתא היא דהא צמענה צמענת חלה (פי"ב מ"ב) לא מסיים צה אצל אין הספינה גושמת פטורה כדמסיים הכא והה"ל דצמתני' דחלה^א צא לפרש^ב צצרייתא^ג צא לחלוק אצל קשה דצפ' חלוץ וצפרק זה צורר פריך מנח צרייתא דקתני וחקי"א ומוכח מצרייתא דצמתני' נמי אמת לחלוק וי"ל דהוה מצי לשנויי ההוא תנא אחרינא הוא דצמתני' לעולם צא לפרש אלא משום דמשכח תנא כהדיא קא משני ההיא ר' יהודה משום ר' טרפון היא דתניא כו' וכן י"ל דדוקא צמענה אימתי לפרש דצפ' כסוי הדס (חולין דף פה.) תניא וכסוה מלמד שכל דמו חייב לכסות מכאן אמרו דס הניחו כו' אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאין שם דס אלא הוא וטעמא דר' יהודה מפרש התם דקסצר דמו מקאם דמו וע"כ

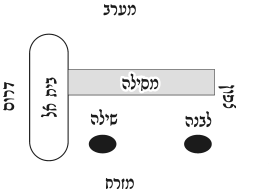
דפליג את"ק כדהדיא קתני תנא קמא כל דמו ופוסק התם ר"ת כר' יהודה דצמתניתין דהתם צא לפרש ומיהו שמת רבנן דצרייתא עיקר והוי ר' יהודה דמתניתין יחיד צמקוס רבים דצרייתא וכהאי גוונא איכא צפרק קמא דסוכה (דף יד:.) **עצמיין** נקוב. פירש בקונטרס^א דספינה דלעיל של חרס ואינה זריכה לינקב אס היתה מונחת צקרקע כדאמרי' צמנחות אצל עציץ של עץ צעי נקיצה ונראה דראייתו^ב מוסף פרק כל הקרצנות (מנחות דף פד:) דאמר תנא חדא שגג ושצחורצה שצספינה ושצבעיץ מציא וקורא ותניא איך מציא ואינו קורא ומשני עציץ אעציץ לא קשיא כאן צנקוב כאן צשאינו נקוב ספינה אספינה נמי לא קשיא כאן צשל צל עץ וכאן צשל חרס ומדלג משני צספינה כאן צנקובה כו' מכלל דשל חרס אפי' אינה נקובה היא כנקובה ואמת לאשמועינן חדוש אחר צספינה שאינו צעציץ^ג וקשה לפירושו דאמר לקמן צפ"ב (דף כא:) כתצו על חרס של עציץ נקוב כשר משמע דחרס צעי נקיצה^ד דאי לאו הכי מאי רבותא הוא צנקוב טפי מצשאינו נקוב ומשמע נמי דעציץ של חרס הוא ורבינו שמואל צ"מ הציא מתוספתא צצביעית^ה דתניא הטומן את הלוף צצביעית ר"מ אומר דרך ארץ טומנו צעציץ שלא יצמח ואע"פ שאין ראייה לדבר וזכר לדבר^ו ונתתם בצלי חרס וגו' אלמא סתם עציץ של חרס הוא^ז ונראה לר"ת להפך דשל חרס^ח צעי נקיצה ושל עץ לא צעי נקיצה שהוא מתלחלח^ט ויתר מן החרס^י ואחי שפיר דסתם ספינה היא של עץ וצמנחות (דף פד:) נמי מוכח דקאמר כאן צשל עץ כאן צשל חרס שמוכיר מחילה אותו שמיציא וקורא כמו שמוכיר כי משני התם אגב וחורבה ועציץ והכא לא מצי לשנויי כאן צשל חרס כאן צשל עץ א"כ כאן צנקובה כאן צשאינה נקובה כדמשני התם דנהי דהיכא דאינה גושמת לר' יהודה מדהויא חו"ל לענין מעשר חשיבא נמי חו"ל לענין גט היינו משום כיון דשס חו"ל על המקום י"ל צפני נכתב ואע"ג דשכיחי וגמירי כדי שלא תחלוק צמדנית הים אצל צגוששת לר' יהודה ולרבנן אפי' צשאינה גוששת כיון דשס א"י על המקום אע"פ שמתחת הכלי אינו חייב צמעשר צצציל כך לא יחשב כחולה לארץ לענין גט^י: **דִּירָבָא דא היא עד כאן דא קאמר רבי יהודה**. כן הוא האמת דעציץ כמחוצר דצפ' השולח (לקמן דף לו.) אמרי' אין כותבין פרוצול אלא על עציץ נקוב ומוקי לה דמנחא אסיבי והא דקאמר הכא עד כאן לא קאמרי רבנן אלא צספינה משמע דצעציץ לכ"ע לא הוי כמחוצר דיחויא צעלמא הוא^י והא דאמר צצצת צפרק המוציא יין (דף פה:) האי פריפסא דמנחא אחרעא ואחנא אסיבי חייב משום מולש היינו מדרצנן כדפי' התם צקונטרסי^י: כל

המביא גט פרק ראשון גיטין

ועניסין לא אענד עוד. סיפיה דההוא קרא הוא: **(למימרא דעכו לפונס דארץ ישראל קיימא. צסוף הצפון: מימינו למורח הדרך. השמא משמע לן דעכו קיימא צגבול מורחה של ארץ ישראל משוך ממקצוע לפונית יוס או יומים לצד הדרום וכיז צמקצוע מורחית לפונית ודרך המהלכת מעכו לכיז היה צבול מורח לא"י הילכן כשמהלכן מעכו לכיז דהיינו מדרום לצפון הוי ימינו למורחית הדרך: טמאה. הארץ שהיא לימין המסילה: משום ארץ העמים. דגזרו טומאה על ארץ העמים: ופטורה נו'. כדין חוזה לארץ: עד שיודע לך נו'. כלומר לעולם חוקת ימין הדרך מעכו ועד כיז ארץ העמים אלא א"כ תבא למקום שיאמר לך צקי כאן הדרך מתעקס ונכנס לתוך א"י קאת וימין הדרך הוי ארץ ישראל: למעצב הדרך: לצלצו. שס מקום. אלמא עכו משוזה לצד דרום וכיז צמקצוע: רצועה נפקא. לעולם עכו צלפון ריצועא דא"י היא אלא שרצועה קצרה יוצאת עוד מעכו לצד לפון והיא מא"י:**



והיז תנא סימנא. אתמוהי מתמה מי חשיבא חדא רצועה לאתנומי תנא סימנא עלה: **קרא נמי יהיז סימנא**. רצועה כגון מסילה: **ואמר רב פפא למורחה שן מסילה**. קאמר קרא דקיימא שילה דהא מצפונה לבית אל כתיב ועל כרחק מורחה השמש אמסילה קאי. שילה מצפון לבית אל וצמורחה של מסילה וצדרומה של לבונה:



הא צספינה לארץ. וחרעו צספינה ואמת. והספינה של חרס היא ואינה זריכה לינקב אס היתה מונחת צקרקע כדאמר צמנחות (דף פד:) **חייבה צמעשר וצצביעית**. שהנהרות צבארץ ישראל הרי הס כארץ ישראל: **גושמת**. מגששת צקרקע שאין המים עמוקים: **עציץ**. של עץ נקוב המונח על גבי יתדות: **באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן**. לרבנן אירא כמאן דמנחא דמי ולרבי יהודה לא מייחייב צמעשר מדאורייתא עד דמנחא אחרעא:

העשויה עיקר יהודה דצמתניתין דהתם צא לפרש ומיהו שמת רבנן דצרייתא עיקר והוי ר' יהודה דמתניתין יחיד צמקוס רבים דצרייתא וכהאי גוונא איכא צפרק קמא דסוכה (דף יד:.) **עצמיין** נקוב. פירש בקונטרס^א דספינה דלעיל של חרס ואינה זריכה לינקב אס היתה מונחת צקרקע כדאמרי' צמנחות אצל עציץ של עץ צעי נקיצה ונראה דראייתו^ב מוסף פרק כל הקרצנות (מנחות דף פד:) דאמר תנא חדא שגג ושצחורצה שצספינה ושצבעיץ מציא וקורא ותניא איך מציא ואינו קורא ומשני עציץ אעציץ לא קשיא כאן צנקוב כאן צשאינו נקוב ספינה אספינה נמי לא קשיא כאן צשל צל עץ וכאן צשל חרס ומדלג משני צספינה כאן צנקובה כו' מכלל דשל חרס אפי' אינה נקובה היא כנקובה ואמת לאשמועינן חדוש אחר צספינה שאינו צעציץ^ג וקשה לפירושו דאמר לקמן צפ"ב (דף כא:) כתצו על חרס של עציץ נקוב כשר משמע דחרס צעי נקיצה^ד דאי לאו הכי מאי רבותא הוא צנקוב טפי מצשאינו נקוב ומשמע נמי דעציץ של חרס הוא ורבינו שמואל צ"מ הציא מתוספתא צצביעית^ה דתניא הטומן את הלוף צצביעית ר"מ אומר דרך ארץ טומנו צעציץ שלא יצמח ואע"פ שאין ראייה לדבר וזכר לדבר^ו ונתתם בצלי חרס וגו' אלמא סתם עציץ של חרס הוא^ז ונראה לר"ת להפך דשל חרס^ח צעי נקיצה ושל עץ לא צעי נקיצה שהוא מתלחלח^ט ויתר מן החרס^י ואחי שפיר דסתם ספינה היא של עץ וצמנחות (דף פד:) נמי מוכח דקאמר כאן צשל עץ כאן צשל חרס שמוכיר מחילה אותו שמיציא וקורא כמו שמוכיר כי משני התם אגב וחורבה ועציץ והכא לא מצי לשנויי כאן צשל חרס כאן צשל עץ א"כ כאן צנקובה כאן צשאינה נקובה כדמשני התם דנהי דהיכא דאינה גושמת לר' יהודה מדהויא חו"ל לענין מעשר חשיבא נמי חו"ל לענין גט היינו משום כיון דשס חו"ל על המקום י"ל צפני נכתב ואע"ג דשכיחי וגמירי כדי שלא תחלוק צמדנית הים אצל צגוששת לר' יהודה ולרבנן אפי' צשאינה גוששת כיון דשס א"י על המקום אע"פ שמתחת הכלי אינו חייב צמעשר צצציל כך לא יחשב כחולה לארץ לענין גט^י: **דִּירָבָא דא היא עד כאן דא קאמר רבי יהודה**. כן הוא האמת דעציץ כמחוצר דצפ' השולח (לקמן דף לו.) אמרי' אין כותבין פרוצול אלא על עציץ נקוב ומוקי לה דמנחא אסיבי והא דקאמר הכא עד כאן לא קאמרי רבנן אלא צספינה משמע דצעציץ לכ"ע לא הוי כמחוצר דיחויא צעלמא הוא^י והא דאמר צצצת צפרק המוציא יין (דף פה:) האי פריפסא דמנחא אחרעא ואחנא אסיבי חייב משום מולש היינו מדרצנן כדפי' התם צקונטרסי^י: כל

מסורת הש"ס

- ↑ [תוספתא דתלמוד פ"ח ה"ח], ט [קידושין עב.], א [לפי' המוס' ד"ה אמר ר' יהודה י"ל דתניא], טס ד' תלה פ"ב מ"ב, ט [שם לא מצאנו ולכאורה כוונתם על דף יט:], ו [י"ל מרש, ו [רפ"ד ע"ש], ח [וע' מוס' מנחות פד: ד"ה כאן וכו' האריכו טפי], ט [ע' מוס' שבת פא: ד"ה והיפוח].



תורה אור השלם

- ↑ בה אָמר יי אַם שְׁלֹמִים וְכֵן רָבִים וְכֵן גָּזוּז וְעָבַר וְעָתָּה לֹא אָעֻף עוֹד: נחום א יב
- ↑ וְאָמְרוּ הִנֵּה חָג יי בְּשָׁלוֹ מִקְּדִים יִמְּקֶה אֲשֶׁר מִצְפּוֹנָה לְבֵית אֵל מוֹרָחָהּ הַשֶּׁשֶׁשׁ לְמַשְׁלָה הָעֵלָה מִבֵּית אֵל שְׁבָקָה וּמִגֵּב לְקַבּוּרָה: שופטים כא יט



הגהות הגר"א

[א] גמ' מיימני למורח הדרך טהורה כו' למעצב הדרך טמאה כו' כ"ל, וי"צ כן הוא גי' תוספתא וירושלמי וע"כ ט"ס צננ' כי עכו וכיז צמערתו הן:



מוסף תוספות

- ↑ אפי' לרצועה קטנה.
- ↑ תוס' ה"א"ש. ב. לא יהיב קרא סימנא למורחה של מסילה אלא. תוס' ה"א"ש. ג. דהא דפריך יוהיב תנא סימנא הכי. תוס' ה"א"ש. ד. כלומר למורחו של עולם של המסילה דעל דבר מועט לא שייך להוכיח ולומר מורח ומערב של אותו דבר. תוס' ה"א"ש. ה. דהיינו למורח העולם. תוס' ה"א"ש. ו. של עולם. תוס' ה"א"ש. ז. דתנא. ריעיבא. ח. סובר. ריעיבא. ט. תנא. ריעיבא. י. סובר. ריעיבא. יא. דהא דבעינן עציץ נקוב ולבני ספינה משמע אע"פ שאינה נקובה, היינו טעמא. רש"י. יב. של עץ. תוס' ה"א"ש. יג. והיינו רבותא לומר דאע"ג דהוי נקוב לאו כמחוצר דמי לבני גיטין. רש"י. יד. רימיה ל"ב, י"ד. יו. [ו]כלכי חרס מצמיד שלא יתפח ושלא יצמיח. תוס' ה"א"ש. [ו]כל שאינו נקוב אינו כמחוצר. רש"י. ועי' מהרי"ם ע"ף שאומר שמו"ק דוקא לא אומר קי. שהוא קשה. רש"י. יז. מן הקרקע. תוס' מנחות פד: ד"ה כאן. יח. ואינו מפקיין יניקת הקרקע. רמב"ן. יט. דקא דחי. דמספינה ליכא למשמע מיד. תוס' ה"א"ש.